

1503711-17.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/08/2022
... 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL).
Absolvição por falta de provas - impossibilidade - materialidade e autoria
delitivas comprovadas - réu reconhecido pela vítima - reconhecimento feito, por
foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...)" (TJSP; Apelação
0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503711-17.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503711-17.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2326007/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21698328 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,
3001/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2326007 - 02º D.P. LIMEIRA, 3001/21/923 -
02º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YAN AUGUSTO GIMENES
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

YAN AUGUSTO GIMENES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no
artigo 157, § 2º, inciso II, (por duas vezes) na forma do art. 71, ambos do Código
Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material de crimes.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2021, por volta
das 14 horas, na Rua Santana, no bairro Vila Queiroz, nesta cidade e comarca, o
acusado, agindo em concurso e idênticos propósitos com o adolescente João Pedro
Carvalho de Oliveira (15 anos de idade), subtraíram para eles, mediante grave

ameaça contra Cristiano Rodrigo de Oliveira, a motocicleta Honda/CG 160 FAN, placas FNR 0229, e um aparelho de telefônica móvel da marca Samsung.

Notícia, ainda, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 15 horas, no cruzamento das Ruas Henrique Duarte do Pátio e Odilon Marques de Araújo, Jardim Nova Suíça, nesta Cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e idênticos propósitos com o adolescente João Pedro Carvalho de Oliveira (15 anos de idade), subtraíram para eles, mediante grave ameaça contra Danielli de Cassia Alves, a motocicleta Honda/Bross, placas FEN 0D45, um aparelho de telefônica móvel da marca Samsung, modelo J7 Prime, um capacete, um tênis marca MacBoot, chaves residenciais e um baú contendo diversos produtos não especificados.

Notícia, por fim, que nas condições de tempo e local acima descritos, o acusado corrompeu o adolescente João Pedro Carvalho de Oliveira, de 15 anos de idade, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Segundo restou apurado, Yan ajustou-se com o adolescente João Pedro Carvalho de Oliveira (15 anos de idade) para o roubo de motocicletas, corrompendo-o, e, colocando em prática a empreita criminoso, João conduziu o veículo Fiat Pálio, placas CJT 5396, levando Yan como passageiro, até a Rua Santana, no bairro Vila Queiroz. Enquanto João Pedro permaneceu no interior do veículo, com o fim de dar cobertura à ação delitiva de Yan, o denunciado saiu do automóvel e abordou Cristiano Rodrigo de Oliveira, que estava sob a motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor branca, estacionada na via pública. Yan colocou a mão na cintura, simulando portar uma arma, e anunciou o roubo, determinando que Cristiano descesse da motocicleta, inclusive desferindo um tapa no capacete deste ofendido. Ato contínuo, Yan apoderou-se do aparelho de telefônica móvel de Cristiano, da marca Samsung, tomou a condução da motocicleta e se evadiu, sendo seguido pelo veículo Fiat Pálio conduzido pelo adolescente João.

Momentos depois, agindo da mesma forma, Yan e João Pedro foram até o bairro Nova Suíça, quando então Yan abordou Danielli de Cassia Alves, que estava com sua motocicleta Honda Bross, placa FEN 0D45, estacionada no cruzamento das Ruas Henrique Duarte do Pátio e Odilon Marques de Araújo. Nessa oportunidade, Yan colocou um objeto nas costas de Danielli, simulando estar armado, e anunciou o assalto. Em razão da grave ameaça exercida, Yan apoderou-se do aparelho de telefonia móvel de Danielli, da marca Samsung, modelo J7 Prime, bem como da motocicleta, com a qual se evadiu, levando com ele, ainda, o capacete de Danielli e um baú contendo diversos produtos, que a ofendida iria fazer a entrega aos destinatários, além de um tênis MacBoot e chaves da residência da vítima.

Policiais militares receberam informe dos roubos e da utilização do veículo Fiat Pálio nos delitos e, em patrulhamento pela Rodovia Limeira-Piracicaba (SP 147, Km 117), avistaram aquele veículo, procedendo a abordagem. Na condução do automóvel estava João Pedro, Yan ocupava o banco do passageiro dianteiro, e o banco do passageiro traseiro era ocupado pelo adolescente Otávio Augusto Dias. Em revista veicular, os policiais encontraram quatro chaves veiculares, duas de motocicletas e duas de automóveis. Indagados, João Pedro confessou que foi convidado por Yan para participar dos roubos, com a utilização do veículo Fiat Pálio, e indicou aos policiais a localização das motocicletas roubadas. A motocicleta Honda CG Fan 160 foi encontrada na Rua Jatobá, nº 915, no bairro Vila Queiroz, enquanto a motocicleta Honda Bross foi localizada num barracão abandonado na Rua Artur Reis, nº 411, no bairro Nova Suíça, já sem o emplacamento. Os demais bens subtraídos das vítimas não foram localizados.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 134/136).

O réu foi citado (fls. 148) e a defesa escrita veio aos autos (fls. 152/155).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 160/162).

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas, testemunhas e o réu interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofereceram alegações finais. É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletins de ocorrência (fls. 20/25 e 26/27), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 28/29 e 30/32), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em juízo, o acusado disse que tem 21 anos. Trabalha de pedreiro. É casado. Não morava mais em Limeira. Voltou a morar aqui por conta da sua esposa. Fazia dez dias que estava em Limeira. João Pedro pediu ajuda a ele. A ajuda era para roubar as motocicletas. Não queria, mas João Pedro insistiu. Participou dos dois roubos. Tentou ajudar João Pedro, mas acabou com a sua vida. Está arrependido e confirma a acusação. O que os policiais militares falaram em audiência é verdadeiro (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

A vítima Cristiano Rodrigo de Oliveira reconheceu o acusado em audiência. Parou na rua em questão para aguardar sua esposa. No momento que estacionou foi abordado pelo acusado. Viu um automóvel passando, que parou logo à frente. O réu ficou ao lado da sua motocicleta e simulou estar armado. Ele queria o bem móvel. Em seguida o acusado fugiu em poder da coisa. O automóvel que dava cobertura também saiu rapidamente. Foram subtraídos a motocicleta e o telefone celular. Viu que tinha um carro que levou o acusado até o local. Havia menores no interior daquele automóvel. Recuperou apenas a motocicleta (mídia).

A vítima Danielli de Cassia Alves reconheceu o réu em audiência. Trabalha como autônoma, mas faz entregas de carnês de plano de saúde. Estava na rua em questão. Quando chegou no cruzamento, havia um toldo de pizzaria. Chovia bastante. Ali ficou por vinte minutos. Não havia movimentação na rua. Foi abordada pelo acusado. A pessoa encostou algo duro no seu corpo, parecia ser uma arma. Não viu o que era. Ela não poderia olhar para trás. Foi ordenada a entrega do celular. Entregou o aparelho. O assaltante pediu a senha do aparelho e passou a mexer no telefone. Depois ele queria saber onde ligava a motocicleta. Foi aí que ele deu partida e foi embora em poder da coisa. Conseguiu olhar o rosto do acusado. Pediu um telefone emprestado e ligou para a polícia. A motocicleta e o telefone foram roubados, assim como o seu tênis, todo o seu serviço, máquinas de vendas, tudo que estava guardado na motocicleta. Pediu para retirar o seu serviço, mas o réu não deixou (mídia).

Vale ressaltar a validade e o relevo da declaração prestada pelas vítimas de crimes contra o patrimônio, ainda mais quando há reconhecimento dos roubadores.

“(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária

fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015).(....) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

"Roubo qualificado - Reconhecimento fotográfico na delegacia - Identificação pessoal em juízo - Prova segura - Palavra da vítima segura e coerente - Suficiência para a condenação - Negativa isolada e não comprovada do réu - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas - impossibilidade - materialidade e autoria delitivas comprovadas - réu reconhecido pela vítima - reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...)" (TJSP; Apelação 0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial militar Ivan Dias de Jesus disse que na data dos fatos estava de serviço com o cabo Narcizo. Tomaram conhecimento de dois roubos seguidos envolvendo motocicletas. Os crimes foram praticados por ocupantes de um veículo Fiat Palio, de cor cinza, com um para-lama diferenciado. Receberam a filmagem de um dos roubos. Era nítido o emplacamento. Faziam operação policial na Rodovia Limeira-Piracicaba. Viram o automóvel indicado. Fizeram a abordagem. O emplacamento batia. O automóvel era ocupado por três pessoas. João Pedro era o condutor, o acusado Yan era o passageiro e no banco traseiro estava Otávio. João Pedro e Otávio tinham quinze anos de idade. Yan era maior de idade. Em busca pessoal, nada de ilícito encontraram. Em busca veicular localizaram uma chave que simulava uma arma, assim como quantia em dinheiro, aparelho celular e quatro chaves de veículos diversos. Duas chaves eram de motocicletas. Em razão das filmagens e informação do Copom, fizeram entrevista. João Pedro alegou que o automóvel era da sua genitora e participou dos roubos. Ele disse que levou os demais agentes para praticarem assaltos e iria ganhar dinheiro. As motocicletas foram recuperadas. Localizaram a motocicleta Honda CG numa casa. A motocicleta Honda Bross foi encontrada num barracão. Na Rua Arthur Reis, onde foi localizada uma motocicleta, mora o acusado Yan. Não conhecia os envolvidos. Deram voz de prisão do acusado e apreensão dos adolescentes. As vítimas reconheceram o acusado Yan na delegacia. As duas chaves de motocicletas encontradas no veículo Fiat Palio eram das que foram roubadas, conseguiram dar partida em poder daquelas chaves (mídia).

O policial militar Edirlei Aparecido Narcizo contou que na data dos fatos faziam uma operação rural. Quando estavam na rodovia viram o automóvel Fiat Palio, de cor cinza, com para-lamas pintado de azul. Tinham a informação que o veículo apareceu em filmagens do roubo de duas motocicletas. Fizeram a abordagem. Havia três pessoas no interior do automóvel. O condutor era João Pedro. O acusado Yan era o carona. Otávio estava no banco traseiro. Fizeram busca pessoal, mas nada localizaram. Em revista veicular localizaram quatro chaves, entre elas duas de motocicletas. Havia também dinheiro e um aparelho celular. Yan e Otavio nada declararam. João Pedro, por sua vez, cooperou e disse que iria receber dinheiro para ajudar os amigos a praticarem os roubos das motocicletas. Foi indicado o local de esconderijo das

motocicletas roubadas. As vítimas reconheceram o réu Yan na delegacia. As chaves das motocicletas roubadas estavam no interior do automóvel Fiat Palio (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017)

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 157, §2º, II, do Código Penal (por duas vezes).

Pelo que se verifica da prova oral, o acusado ajustou-se com o adolescente João Pedro Carvalho de Oliveira, para o roubo de motocicletas. João conduziu o veículo Fiat Pálio, levando o réu como passageiro, que desembarcou e abordou inicialmente o ofendido Cristiano, que estava sob a motocicleta Honda CG 160 Fan.

Na ação delitiva, Yan colocou a mão na cintura, simulando portar uma arma, e anunciou o roubo. Ato contínuo, apoderou-se do aparelho celular da vítima, tomou a motocicleta e fugiu do local.

Em seguida, agindo da mesma forma, o réu abordou Danielli, que estava com sua motocicleta Honda Bross. Yan colocou um objeto nas costas da vítima, simulando estar armado, e anunciou o assalto. Em razão da grave ameaça exercida, apoderou-se do aparelho celular e demais pertences, bem como da motocicleta, com a qual se evadiu.

A Polícia Militar foi acionada. Os crimes de roubo foram comunicados. O acusado foi preso em flagrante delito em poder de parte da res furtiva. As vítimas o reconheceram como autor do delito.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria dos crimes de roubo imputados.

As declarações das vítimas estão em conformidade com o relato dos policiais

militares. O acusado confessou os delitos e a confissão judicial encontra amparo na prova oral colhida.

As vítimas descreveram em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, é caso de reconhecimento do concurso de agentes. O acusado e seu comparsa atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Quanto aos dois roubos, reconhece-se a figura do crime continuado. Isso porque incide a regra do artigo 71, caput, do Código Penal, quando as infrações são praticadas no mesmo contexto fático, em datas próximas e com semelhante modus operandi.

Foram duas as condutas criminosas praticadas por Yan, mas que, pelas condições de tempo (o segundo delito de roubo ocorreu no mesmo dia, uma hora depois do primeiro roubo), de lugar (mesma cidade de Limeira) e pela maneira de execução (nas duas ocasiões houve concurso de agentes), é possível concluir que o crime subsequente pode ser tomado como continuação do primeiro, a ensejar o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), não sendo caso da aplicação da regra do concurso material.

Artigo 244-B da Lei 8.069/90.

O réu praticou o crime de roubo em concurso com o adolescente, conforme firme relato das vítimas e dos policiais militares, ambos ouvidos sob o crivo do contraditório.

Aliás, o próprio adolescente, quando ouvido na delegacia (fls. 14), confirmou o envolvimento do réu com a prática do delito de roubo, afirmando que são primos.

A norma prevista no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à luz das normas e princípios que regem a proteção à criança e ao adolescente, visa à proteção da pessoa como personalidade em formação, inibindo o ingresso ou permanência do menor de 18 anos no caminho do ilícito, não havendo necessidade de comprovação de que o agente tenha efetivamente corrompido um menor que nunca antes praticou ato infracional. Trata-se de crime formal.

A esse respeito, a Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Desse modo, em se tratando de crime formal, para consumação do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, basta que o crime tenha sido praticado em companhia do adolescente, o que restou plenamente comprovado no presente caso pelo depoimento dos policiais militares.

O acolhimento da tese de erro de tipo (idade do adolescente) exige prova de sua ocorrência, cujo ônus é da defesa, premissa que não restou evidenciada nos autos.

Não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta daquela descrita na denúncia, afasta-se a tese defensiva.

Destaca-se, nesse ponto, inexistir bis in idem, visto que a incidência da qualificadora do delito de roubo e a caracterização do delito de corrupção de menores decorrem de condutas autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos.

Na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "Não configura bis

in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas condutas, autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes" (HC 157.201/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)." (STJ, AgRg no REsp 1646346/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativa para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Artigo 157, §2º, II, do Código Penal. (por duas vezes).

Na primeira fase observando os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base de cada crime de roubo no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante (confissão judicial e menoridade), pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, aumento a pena de cada delito de roubo em 1/3 (um terço) em razão do concurso de pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, aumenta-se a pena de um delito de roubo (penas idênticas) em mais 1/6 (um sexto) por força da continuidade delitiva (art. 71, caput, CP), passando a reprimenda legal a ser de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, observado o previsto no art. 72 do mesmo código em relação à pena de multa.

Não existem causas de diminuição de pena favoráveis ao réu.

Artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Observando-se os elementos dos autos e aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante (menoridade), pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase da dosimetria, nada a ser considerado.

Considerando que o delito de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático da infração penal de roubo e que não houve a demonstração concreta da autonomia entre as condutas, deve ser reconhecida a ocorrência do concurso formal de delitos, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Em caso similar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"(...) 4. Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que "deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)." (STJ, AgInt no AREsp 1595833/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe

17/02/2020).

Tendo em vista o concurso formal próprio de delitos, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, aplico a pena do crime mais grave (roubo qualificado), aumentada de 1/6, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, observado o previsto no art. 72 do mesmo código em relação à pena de multa.

Por fim observo que o concurso material de infrações é mais benéfico ao réu, sendo uma solução para as situações em que a aplicação da pena no concurso formal próprio se revela prejudicial ao agente.

No concurso formal próprio, o sistema da exasperação faz com que se aplique a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Não se descarta, todavia, a hipótese de o sistema da exasperação levar a uma pena superior à que seria cabível no concurso material.

Por força do concurso material de infrações, porque o acusado, mediante mais de uma ação, praticou o crime de roubo (continuado) e corrupção de menor, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas, com pena final de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, à falta de elementos aptos à aferição das condições financeiras ostentada pelo acusado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o réu praticou crime com grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é superior a 04 anos (art. 44 do CP).

Por esta última razão, também é impossível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Anoto que há necessidade de se imprimir maior rigor no cumprimento de pena aos que ousam praticar atos graves, como o delito de roubo qualificado em concurso de agentes, cometido em continuidade delitiva (por duas vezes), com envolvimento de adolescente e simulação de emprego de arma de fogo, figurando num dos roubos vítima do sexo feminino, a não recomendar regime inicial mais brando.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTACrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

A perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos

preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se ao agente o mais severo dos regimes prisionais.

Por fim, destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º, ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da LEP, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na LEP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar YAN AUGUSTO GIMENES, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no seu menor valor, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante esse processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências de crimes contra o patrimônio para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar a atividade criminosa, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pelas vítimas, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA